



0 6 9 4 5 5



AIX EN PROVENCE

13 JUIN 1973

Du 13/6/73

PARDEVANT Maître Jacques FOSSE, Notaire à Aix-en-Provence, soussigné,

A C O M P A R U

Monsieur Max Alphonse ROYER, agent immobilier, demeurant à Aix-en-Provence, 7, Boulevard Charrier.

Né à Aix-en-Provence, le quatorze septembre mil neuf cent trente et un.
Epoux de Madame Josette Marcelle ESPAGNE avec laquelle il est marié sous le régime ancien de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Maître JOUBERT, lors Notaire à Aix-en-Provence, le vingt-huit juin mil neuf cent soixante deux, préalablement à son union avec ladite dame célébrée à la mairie de Vauvenargues, le trente juin mil neuf cent soixante deux,
aucune déclaration notariée d'option pour le régime nouveau de séparation de biens, de déclaration conservant au mari l'administration des propres de l'épouse, ou de changement de régime matrimonial n'ayant été effectuée par eux depuis le premier février mil neuf cent soixante six, ainsi qu'il le déclare.

LEQUEL a requis le Notaire soussigné d'établir le règlement de copropriété concernant un immeuble lui appartenant, sis à Aix-en-Provence, 51, Rue d'Italie, et 11, rue du Petit Saint prit, ce qui a lieu de la manière suivante :

MR

★ ★
FEB 1976
★ ★



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

13 JUL 1973

ARTICLE PREMIER

- Déterminer les "parties privatives" affectées à l'usage exclusif de chaque propriétaire, et les "parties communes" à l'usage collectif des copropriétaires, et les parties nécessaires à la bonne admi-

Service de l'archivage
Fm: Pierre & Marie Côté
00000000000000000000
Standard

8442919000

044291 9607

DEUX

L'IMMEUBLE

l'habitation et commercial, sise
lie et 11, rue du Petit Saint

ôté Rue d'Italie) d'un rez-de-
catrième pour partie.

visant sur la rue d'Italie,

au rez-de-chaussée : d'une porte d'entrée et d'une porte de magasin, et aux étages : de deux fenêtres, et sur sa façade visant sur la rue du Petit Saint Esprit : de deux fenêtres tant au rez-de-chaussée qu'à chacun des étages.

figurant au cadastre non rénové de
sous les numéros suivants de la

e un are deux centiares,
entiares.

ale de un are cinquante neuf centia:

ue d'Italie,
la rue du Petit St Esprit,
ôtés : Inconnu,

s confronts s'il en est.

ble existe, s'étend, se poursuit
sances, appartenances, dépendan-

ces, ensemble tous droits quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve.

HA

cadastre hon
~~esta~~ "villoré"
57 me d Irén
77 me du pt d'Elgin
1A59 centiers

Section 1
1.010 1a 2ca
1.637 57 centim

Av de 12 cibl.
0442375400
avant 16 hours

128 B. J. J. J.
C. d. a. s. t. e.

044237 5458

10 Av de la Cible Pont de

1742

val St Andrew

8^h30 / 12^h

en bas de
1^{re} St Jerome

13^h30/16 h.

* 250

* 1973



AIX EN PROVENCE

13 JUN 1973

- Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales usées, et du tout-à-l'égout,
- Les conduits et canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz et électricité (à l'exclusion des parties de ces canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou locaux et étant affectées à l'usage exclusif de ceux-ci)
 - Les escaliers, leur cage,
 - La porte d'entrée de l'immeuble.

Cette énumération est purement énonciative et non limitative.

Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires.

ARTICLE QUATRE

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

Désignation des lots. - L'immeuble ci-dessus désigné comprendra quinze lots, numérotés de Un à Quinze.

La désignation de ces lots comprend pour chacun d'eux l'indication des parties privatives réservées à la jouissance exclusive de son propriétaire, et une quote-part indivise des parties communes du sol et des parties communes à l'immeuble exprimée en millièmes.

LOT NUMERO UN. -

Ce lot comprendra: une cave située au sous-sol ayant son entrée au fond du passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré orange sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé après mention.

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 4/1.000èmes

LOT NUMERO DEUX. -

Ce lot comprendra :

Une cave sise au sous-sol, soit la première à droite en arrivant dans le passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré rose sur le plan sus-visé,

Et deux/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 2/1.000èmes

LOT NUMERO TROIS. -

Ce lot comprendra :

Une cave située au sous-sol, soit la première à gauche en arrivant dans le passage commun,

A reporter 6/1.000èmes

17 et 18

A l'ent

A l'ent

gcp

* 250



AIX EN PROVENCE

13 JUN 1973

Apleit

Apleit

Apleit

Report 6/1.000èmes

Telle qu'elle figure sous un liseré vert sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention,

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 4/1.000èmes

LOT NUMERO QUATRE.-

Ce lot comprendra :

Une cave située au sous-sol, soit la deuxième à gauche en arrivant dans le passage commun,

Telle qu'elle figure sous un liseré bleu sur le plan sus-visé,

Et quatre/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 4/1.000èmes

LOT NUMERO CINQ.-

Ce lot comprendra au rez-de-chaussée :

Un magasin, avec frigo, ayant une entrée sur la Rue d'Italie,

Un dégagement attenant donnant dans le couloir d'entrée de l'immeuble,

Placard et penderie,

Une cuisine, avec placard,

Un second dégagement donnant dans le couloir d'entrée de l'immeuble,

Un Water-Closet,

Tel que le tout figure sous un liseré orange sur le plan sus-visé,

Et cent sept/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci 107/1.000èmes

LOT NUMERO SIX.-

Ce lot comprendra au rez-de-chaussée les locaux ci-après auxquels on accède par la porte se trouvant au fond du couloir d'entrée de l'immeuble,

Soit :

Un couloir,

Un atelier, avec deux fenêtres donnant sur la Rue du Petit Saint Esprit,

Deux dépendances,

Tel que le tout figure sous un liseré rose sur le plan sus-visé,

A reporter 121/1.000èmes

Report: 121/1.000èmes

Et quatre-vingt-dix-huit/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 98/1.000èmes

LOT NUMERO SEPT.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au premier étage, côté gauche en arrivant sur le palier de l'étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine et d'une salle à manger ayant chacune une fenêtre donnant sur une verrière, de deux chambres possédant chacune une fenêtre donnant sur la rue d'Italie.

Tel que le tout figure sous un liseré vert sur le plan sus-visé,

Et cent trente/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 130/1.000èmes

LOT NUMERO HUIT.-

Ce lot comprendra :

Un appartement sis au premier étage, côté droit en arrivant sur le palier dudit étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine et d'une chambre ayant chacune une fenêtre donnant sur la rue du Petit Saint Esprit, D'une chambre obscure, avec deux placards, et d'une salle d'eau, avec W.C.

Tel que le tout figure sous un liseré bleu sur le plan sus-visé,

Et cent treize/millièmes indivis de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble, ci: 113/1.000èmes

LOT NUMERO NEUF.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au deuxième étage, côté gauche en arrivant sur le palier dudit étage,

Composé :

D'une salle-de-séjour et d'un salon possédant respectivement une fenêtre donnant sur une verrière, D'une chambre ayant deux fenêtres donnant sur la rue d'Italie,

A reporter: 462/1.000èmes

HPA

* 250

IN 1976
14



AIX EN PROVENCE

13 JUN 1973

Lannier

A l'ent

Melard
Haller

Report : 462/1.000èmes

D'une salle d'eau,
Tel que le tout figure sous
un liseré orange sur le plan sus-visé,

Et cent vingt neuf/millièmes indivis
de la propriété du sol et des parties communes
de l'immeuble, ci : 129/1.000èmes

LOT NUMERO DIX.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au deuxième éta-
ge, côté droit en arrivant sur le palier dudit
étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine et
d'une salle-à-manger ayant chacune
une fenêtre donnant sur la rue du Pe-
tit Saint Esprit,
D'une chambre obscure, avec deux pla-
cards,
D'une salle d'eau, avec W.C.

Tel que le tout figure sous
un liseré rose sur le plan sus-visé,

Et cent quatorze/millièmes indivis de
la propriété du sol et des parties communes de
l'immeuble, ci : 114/1.000èmes

LOT NUMERO ONZE.-

Ce lot comprendra :

Un Water-Closet sis entre le premier
et le deuxième étages,

Tel qu'il figure sous un liseré
vert sur le plan sus-visé,

Et trois/millièmes indivis de la pro-
priété du sol et des parties communes de l'im-
meuble, ci : 3/1.000èmes

LOT NUMERO DOUZE.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au troisième éta-
ge, côté gauche en arrivant sur le palier dudit
étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine et
d'une pièce ayant chacune une fenêtre
donnant sur une verrière,
De deux autres pièces possédant cha-
cune une fenêtre donnant sur la rue
d'Italie,

A reporter : 708/1.000èmes

[Signature]

* 250

* 11/10/1973



AIX EN PROVENCE

13 JUIN 1973

Baudron

*Balestrier
Perrin
Dernancourt*

*Balestrier
Perrin
Dernancourt*

Report 708/1.000èmes

D'un dégagement,

Tel que le tout figure sous
un liseré bleu sur le plan sus-visé,

Et cent vingt huit/millièmes indivis
de la propriété du sol et des parties communes
de l'immeuble, ci 128/1.000èmes

LOT NUMERO TREIZE.-

Ce lot comprendra :

Un appartement situé au troisième éta-
ge, côté droit en arrivant sur le palier dudit
étage,

Composé :

D'un couloir, d'une cuisine
et d'une salle-à-manger ayant chacune
une fenêtre donnant sur la rue du
Petit Saint Esprit,
D'une alcôve, d'une chambre obscure,
avec deux placards,
D'une salle d'eau avec W.C.,

Tel que le tout figure sous
un liseré orange sur le plan sus-vi-
sé,

Et cent quatorze/millièmes indivis de
la propriété du sol et des parties communes de
l'immeuble, ci 114/1.000èmes

LOT NUMERO QUATORZE.-

Ce lot comprendra :

Un Water-Closet situé entre le troi-
sième et le quatrième étages,

Tel qu'il figure sous un lise-
ré rose sur le plan sus-visé,

Et trois/millièmes indivis de la pro-
priété du sol et des parties communes de l'im-
meuble, ci 3/1.000èmes

LOT NUMERO QUTNZE -

Ce lot comprendra un appartement situé
au quatrième étage,

Composé :

D'un couloir, d'une pièce
donnant sur une verrière,
et d'une autre pièce possédant une fe-
nêtre donnant sur la toiture de l'im-
meuble,

Tel que le tout figure sous
un liseré vert sur le plan sus-visé,

A reporter 953/1.000èmes

Report: 953/1.000èmes

Et quarante-sept/millièmes indivis :
de la propriété du sol et des parties communes :
de l'immeuble, ci: 47/1.000èmes

TOTAL : MILLE/MILLIEMES, ci: 1.000/1.000èmes

CONDITIONS PARTICULIERES

Les copropriétaires des locaux dépourvus de W.C.
pourront en faire installer, à leurs frais.

A cet effet il est autorisé le passage de toutes cana-
lisations et branchements à celles existantes au rez-de-chaussée,
lesquelles canalisations seront parties communes.

5
6
7
8
9
10
11
12

TABLEAU RECAPITULATIF

L'état descriptif de division qui précède est résumé
dans un tableau récapitulatif établi ci-après, conformément à
l'article 71 du décret N° 55-1350 du 14 Octobre 1953, modifié
par le décret N° 59-90 du 7 Janvier 1959, pris pour l'application
du décret N° 55-22 du quatre janvier mil neuf cent cinquante
cinq portant réforme de la publicité foncière.

10
11
12
13
14
15
16
17

8/18

[Signature]



13 JUN 1973

ARTICLE SIX

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

- USAGE DES "PARTIES PRIVATIVES"

Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement, le droit d'en jouir et disposer librement comme de choses lui appartenant en toute propriété, selon leur destination et à condition de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Il ne pourra rien faire qui puisse, soit compromettre la solidité de l'immeuble, soit porter atteinte à sa destination.

Il sera responsable à l'égard des autres copropriétaires des conséquences de ses fautes et négligences, ou de celles des personnes dont il répond.

Chaque local ne pourra être occupé que bourgeoisement par des personnes de bonne vie et moeurs.

Chacun des copropriétaires pourra modifier comme bon lui semblera la disposition intérieure de ses locaux, mais pour la bonne harmonie de l'immeuble il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de celui-ci.

Les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux choses communes.

Les conduits de fumée et les appareils qu'ils desservent devront être ramonés suivant les règlements d'usage et au moins une fois l'an.

Les livraisons de matériaux encombrants ou malpropres devront être faites avant dix heures du matin.

Toute cession de lot devra être signifiée au Syndic au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée.

- USAGE DES "PARTIES COMMUNES"

Chacun des copropriétaires usera librement des parties communes suivant leur destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires.

Aucun des copropriétaires ou occupants des locaux ne pourra encombrer les entrées, vestibules, paliers et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit sur ces parties d'immeuble.

Le vestibule d'entrée ne pourra en aucun cas servir de garage de bicyclettes ou motos.

D'une manière générale les copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou pourront graver la propriété.

ARTICLE SEPT

- CHARGES COMMUNES -

Les charges communes comprendront :

Les impôts, contributions et taxes sous quelque forme et dénomination que ce soit auxquels seront assujetties les parties communes de l'immeuble,

Les dépenses afférentes aux compteurs d'eau, gaz, et électricité, aux canalisations d'eau, gaz, électricité, au tout-

PAGE N°

000015

AIX EN PROVENCE

-6 JUIL 1973



-6 JUL 1973

PAGE N°

000016

à l'égout, aux poubelles, etc ...

Les dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat et les honoraires du Syndic,

Les frais d'éclairage, de nettoyage et d'entretien de l'entrée, des escaliers,

Les charges d'entretien et de réparation et de reconstruction telles que, frais de réparations de toute nature, grosses et menues, à faire aux gros murs, à la toiture, aux canalisations, aux tuyaux du tout-à-l'égout, à ceux d'écoulement des eaux pluviales,

Les réparations nécessitées par les engorgements dans les conduits des cabinets d'aisance,

Les primes d'assurance,

Et d'une manière générale, tous frais directs et indirects d'entretien, de réparation et de reconstruction de l'immeuble.

REPARTITION

Les charges communes seront réparties entre les copropriétaires au prorata des quotes-parts de copropriété contenues dans les lots.

Toutefois les copropriétaires qui aggraveraient les charges communes par leur fait, celui de leurs locataires, ou des gens à leur service supporteraient seuls les frais et dépenses ainsi occasionnés.

CHARGES COMMUNES	
LOT NUMERO UN : Quatre/millièmes, ci	4/1.000èmes
LOT NUMERO DEUX : Deux/millièmes, ci	2/1.000èmes
LOT NUMERO TROIS : Quatre/millièmes, ci ...	4/1.000èmes
LOT NUMERO QUATRE: Quatre/millièmes, ci ...	4/1.000èmes
LOT NUMERO CINQ : Cent sept/millièmes, ci .	107/1.000èmes
LOT NUMERO SIX : Quatre vingt dix huit/millièmes, ci	98/1.000èmes
LOT NUMERO SEPT : Cent trente/millièmes, ci.	130/1.000èmes
LOT NUMERO HUIT : Cent treize/millièmes, ci.	113/1.000èmes
LOT NUMERO NEUF : Cent vingt neuf/millièmes ci	129/1.000èmes
LOT NUMERO DIX : Cent quatorze/millièmes, ci	114/1.000èmes
LOT NUMERO ONZE: Trois/millièmes, ci	3/1.000èmes
LOT NUMERO DOUZE : Cent vingt huit/millièmes ci	128/1.000èmes
LOT NUMERO TREIZE : Cent quatorze/millièmes, ci	114/1.000èmes
A reporter	950/1.000èmes

CHARGES COMMUNES (suite)

Report :	950/1.000èmes
LOT NUMERO QUATORZE : Trois/millièmes, ci ..	3/1.000èmes
LOT NUMERO QUINZE : Quarante-sept/millièmes ,	
ci	47/1.000èmes
	1.000/1.000èmes

ARTICLE HUIT

MUTATION DE PROPRIETE

Le présent règlement de copropriété et les modifications qui pourraient y être apportées, seront, à compter de leur publication au fichier immobilier, opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires.

Quand bien même le présent règlement et ses éventuels modificatifs n'auraient pas été publiés, ils seraient néanmoins opposables auxdits ayants cause, qui, après en avoir eu connaissance, auraient adhéré aux obligations en résultant.

Les dispositions ci-dessus rapportées s'appliquent à l'état descriptif de division et à ses modificatifs.

Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot et si le vendeur n'a pas présenté au Notaire un certificat ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de mutation doit être donné au Syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception à la diligence de l'acquéreur.

ARTICLE NEUF

LOCATIONS

Le copropriétaire qui consentira une location de son lot devra donner connaissance aux locataires du présent règlement de copropriété et l'obliger à en exécuter les prescriptions.

L'entrée dans les lieux pourra être refusée au locataire, tant que le propriétaire intéressé n'aura pas avisé le Syndic de la location par lui consentie.

Le copropriétaire bailleur restera solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires, il demeurera seul redevable de la quote-part afférente à son lot dans les charges définies au présent règlement.

ARTICLE DIX

ADMINISTRATION DE LA COPROPRIETE

SYNDICAT

La collectivité des copropriétaires est constituée en un Syndicat doté de la personnalité civile.

-6 JUL 1973

PAGE N°

0001 17

Ce syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

Il a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires.

Il peut modifier le présent règlement de copropriété comme il sera dit ci-après.

Les décisions qui sont de la compétence du syndicat sont prises par l'assemblée des copropriétaires et exécutées par le syndic comme il sera dit ci-après également.

Le Syndicat des copropriétaires est régi par la loi Numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 et le décret 67-223 du 17 mars 1967.

Le Syndicat doit comprendre au moins deux copropriétaires. Il prend naissance dès que cette condition sera réalisée, si elle venait à cesser le syndicat prendrait fin.

Son siège est à Aix-en-Provence, 51, rue d'Italie.

ARTICLE ONZE

ASSEMBLEES GENERALES

Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au moins une fois l'an.

Ils se réuniront pour la première fois au plus tard un mois après la date à laquelle le syndicat aura pris naissance, et, dans cette première réunion nommeront le syndic.

L'assemblée générale pourra être réunie extraordinairement par le Syndic chaque fois qu'il le jugera utile.

Dans les assemblées générales chacun des copropriétaires dispose d'autant de voix qu'il possède de quotes-parts dans les parties communes.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés.

Toutefois les décisions entrant dans les prévisions des articles 25 et 26 de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq seront prises dans les conditions de quorum et de majorité prévues par chacun de ces textes.

L'assemblée générale se réunira à Aix-en-Provence au lieu fixé par la convocation. Elle élit son Président. Est élu celui des copropriétaires présents ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'Assemblée.

Il est tenu une feuille de présence contenant les noms de chaque copropriétaire et indiquant le nombre de voix dont il dispose.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire et certifiée conforme par le Président.

Chaque copropriétaire peut se faire représenter par l'assemblée par un mandataire de son choix; toutefois le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.

Il est établi un procès-verbal des délibérations de l'assemblée.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée obligent tous les copropriétaires, même les opposants ou ceux qui n'ont pas été représentés à l'assemblée.

Elles sont notifiées aux non présents au moyen d'une copie du procès-verbal de l'assemblée, certifiée par le Syndic et qui leur est adressée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.



-6 JUL 1973

PAGE N°

000018

ARTICLE DOUZE

S Y N D I C

Le Syndic est nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires. Il peut être choisi parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.

Il est rééligible.

Le Syndic est chargé :

D'assurer l'exécution des dispositions du présent règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.

D'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde dudit immeuble.

De représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

Et d'une manière générale, le syndic est investi de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq, et notamment par l'article 18 de cette loi, ainsi que par le décret du 17 mars 1967.

Seul responsable de sa gestion, le syndic ne peut se faire substituer, toutefois l'assemblée générale statuant à la majorité prévue par l'article vingt-cinq de la loi du dix juillet mil neuf cent soixante cinq peut autoriser une délégation de pouvoirs à une fin déterminée.

ARTICLE TREIZE

A S S U R A N C E

Le Syndicat sera assuré contre :

1) L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité, le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glaces.

2) Le recours des voisins et le recours des locataires,

3) La responsabilité civile pour dommages causés tiers par l'ensemble immobilier (défaut de réparations, vices de constructions ou de réparations).

Les questions relatives aux assurances sont débattues et tranchées par les copropriétaires à qui incombera le paiement des primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la compagnie.

Les polices seront signées par le Syndic.

Les copropriétaires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours souscrire en leur nom personnel une assurance complémentaire.

Chaque copropriétaire sera tenu d'assurer, en ce qui concerne son propre lot, le mobilier y contenu et le recours des voisins contre l'incendie, l'explosion du gaz, les dégâts causés par l'électricité et les dégâts des eaux.

PAGE N°

000019

-6 JUIN 1973

AIX EN PROVENCE

